

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Nexo de Causalidade: Concausas (art. 13, § 1º, do CP)

As CONCAUSAS. Em outras palavras, quando o resultado é produzido por uma SOMA DE CAUSAS. Vamos ver quando haverá ou não o NEXO CAUSAL e, portanto, quando o agente responderá ou não pelo CRIME.

Tenha calma e atenção.

Faremos isso por meio de EXERCÍCIOS DE COMPARAÇÃO.

Vamos comparar a CONDUCTA com a OUTRA CAUSA (que poderá ser outra conduta humana, um acontecimento natural, um incidente, etc etc).

As CONCAUSAS são **ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES** quando a CONDUCTA do agente e CAUSA EFETIVA DO RESULTADO (*o que causou efetivamente a morte, por exemplo*) **não guardam qualquer relação**, ou seja, SÃO ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES.

Nesses casos (*CONCAUSAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES*), o agente da CONDUCTA responderá pelo crime na forma TENTADA.

Vou exemplificar.

Antônio, querendo matar, desfez três tiros em Paulo. Cerca de uma hora após a ação de Antônio, Paulo morre. A perícia indica que a morte ocorreu por envenenamento, sendo encontrada uma carta suicida.

Antônio desfez 3 tiros querendo matar Paulo. Logo, há dolo de matar, devendo responder por HOMICÍDIO.

A maior dúvida é: responderá por homicídio CONSUMADO ou TENTADO?

O que realmente matou Paulo? O veneno. Logo, houve uma outra causa para a morte.

Essa causa tem alguma coisa haver com os tiros? NÃO, então é uma CAUSA ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTE. Se Antônio não tivesse dado os tiros, Paulo iria morrer do mesmo jeito.

Assim, NÃO HÁ NEXO DE CAUSA ENTRE OS TIROS E A MORTE POR ENVENENAMENTO.

A morte por envenenamento (o resultado) só pode ser imputável a quem lhe deu causa. Em outras palavras, só responderá pela morte (resultado) a pessoa que deu causa.

No nosso caso, a morte por envenenamento NÃO foi causada por Antônio.

Logo, Antônio apenas tentou matar Paulo e responderá por tentativa de homicídio.

Até aqui tudo bem, quando a CONDUCTA do agente (tiros) e a CAUSA EFETIVA DO RESULTADO (*morte por envenenamento*) **não guardam qualquer relação** estamos diante de CONCAUSAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. O agente da CONDUCTA frustrada (tiros) responderá pelo crime na forma TENTADA.

A coisa irá mudar se HOUVER UM RELAÇÃO (ainda que indireta) entre a CONDUCTA DO AGENTE e OUTRA CAUSA DO RESULTADO. Nesses casos, as CONCAUSAS são **RELATIVAMENTE INDEPENDENTES**.

Nas CONCAUSAS são **RELATIVAMENTE INDEPENDENTES** a CONDUCTA DO AGENTE e a OUTRA CONCAUSA se **SOMAM** para gerar o RESULTADO.

Vamos exemplificar. Wallace, hemofílico, foi atingido por um golpe de faca em uma região não letal do corpo. Júlio, autor da facada, tinha dolo de matar e sabia da condição de saúde específica de Wallace. Horas depois, Wallace morre, pois, apesar de a lesão ser em local não letal, sua condição fisiológica agravou o seu estado de saúde.

Em primeiro lugar, o fato de Wallace ser hemofílico é causa **RELATIVAMENTE INDEPENDENTE PREEXISTENTE** em relação a facada. **RELATIVA** porque se não fosse a facada, Wallace não teria o agravamento da situação de saúde. **Preexistente**, porque a hemofilia é anterior a facada.

Julio dever responder por qual crime?

Vamos primeiro pensar na CAUSA: Se Julio não tivesse dado a facada, Wallace não teria um agravamento de seu estado de saúde e não teria morrido. Então até podemos dizer que Julio deu causa a morte de Wallace.

Mas isso não basta para responsabilizar Julio pela morte, devemos analisar se ele agiu com DOLO/CULPA. Julio queria matar Wallace (DOLO), portanto, **RESPONDERÁ POR HOMICÍDIO CONSUMADO**.

Esse é um exemplo de CONCAUSAS RELATIVAMENTE INDEPENDENTES **PREEXISTENTE**, também há as CONCAUSAS RELATIVAMENTE INDEPENDENTES **CONCOMITANTES**. Nesses dois casos, o raciocínio utilizado é o mesmo. O agente irá responder pelo que CAUSOU, ainda que a causa efetiva da morte tenha sido outra.

Pois bem, agora vamos a ÚLTIMA e MAIS IMPORTANTE CONCAUSA: RELATIVAMENTE INDEPENDENTES **SUPERVENIENTE**:

Alberto, pretendendo matar Bruno, desferiu contra este um disparo de arma de fogo, atingindo-o em região letal. Bruno foi imediatamente socorrido e levado ao hospital. No segundo dia de internação, Bruno morreu queimado em decorrência de um incêndio que assolou o hospital.

Alberto deve responder por **TENTATIVA DE HOMICÍDIO**.

Trata-se de um típico caso de **superveniência de causa relativamente independente**.

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 13 (...)

Superveniência de causa independente

§ 1º - **A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.**

Alberto atira em Bruno querendo matá-lo. Logo, há dolo de matar, devendo responder por **HOMICÍDIO**.

A maior dúvida é: responderá por homicídio **CONSUMADO** ou **TENTADO**.

O que realmente matou Bruno? **O superveniente incêndio**. Logo, houve uma superveniente causa para a morte.

O incêndio é uma causa **RELATIVAMENTE INDEPENDENTE** dos tiros. **RELATIVA** porque se não fosse os tiros, Bruno não estaria no hospital.

Então, **houve uma superveniente causa relativamente independente**. Mas a dúvida é: responde por homicídio tentado ou consumado.

Tudo vai depender se essa superveniente causa produziu **POR SI SÓ** o resultado?

Para você descobrir deverá responder a seguinte pergunta: essa superveniente causa era PREVISÍVEL?

Se não era previsível, ela produziu por si só o resultado, logo, o crime será apenas tentado.

Se for previsível ela não produziu por si só o resultado, logo, o crime será consumado.

Vamos ver: o incêndio do hospital era PREVISÍVEL? NÃO (ora, não é normal que hospitais peguem fogo), então o incêndio produziu por si só o resultado, logo, Alberto responderá apenas por HOMICÍDIO TENTADO.

Bem, espero que você tenha entendido. Releia essa parte e fixe o que diz o CP:

Art. 13 - (...)

Superveniência de causa independente

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

NEXO DE CAUSALIDADE: CONCAUSAS

ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES

As CONCAUSAS são **ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES** quando a CONDUTA do agente e CAUSA EFETIVA DO RESULTADO (o que causou efetivamente a morte, por exemplo) **não guardam qualquer relação**, ou seja, SÃO ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES.

Nesses casos (*CONCAUSAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES*), o agente da CONDUTA responderá pelo crime na forma TENTADA.

RELATIVAMENTE INDEPENDENTES

São casos em que HOUVER UM RELAÇÃO (ainda que indireta) entre a CONDUTA DO AGENTE e OUTRA CAUSA DO RESULTADO. Nas CONCAUSAS são **RELATIVAMENTE INDEPENDENTES** a CONDUTA DO AGENTE e a OUTRA CONCAUSA se **SOMAM** para gerar o RESULTADO.

Nas CONCAUSAS RELATIVAMENTE INDEPENDENTES **PREEXISTENTE** e nas **CONCOMITANTES** o agente irá responder pelo que CAUSOU, ainda que a causa efetiva da morte tenha sido outra.

Já na CONCAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTES **SUPERVENIENTE**:

*Art. 13 (...) **Superveniência de causa independente** § 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.*

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
